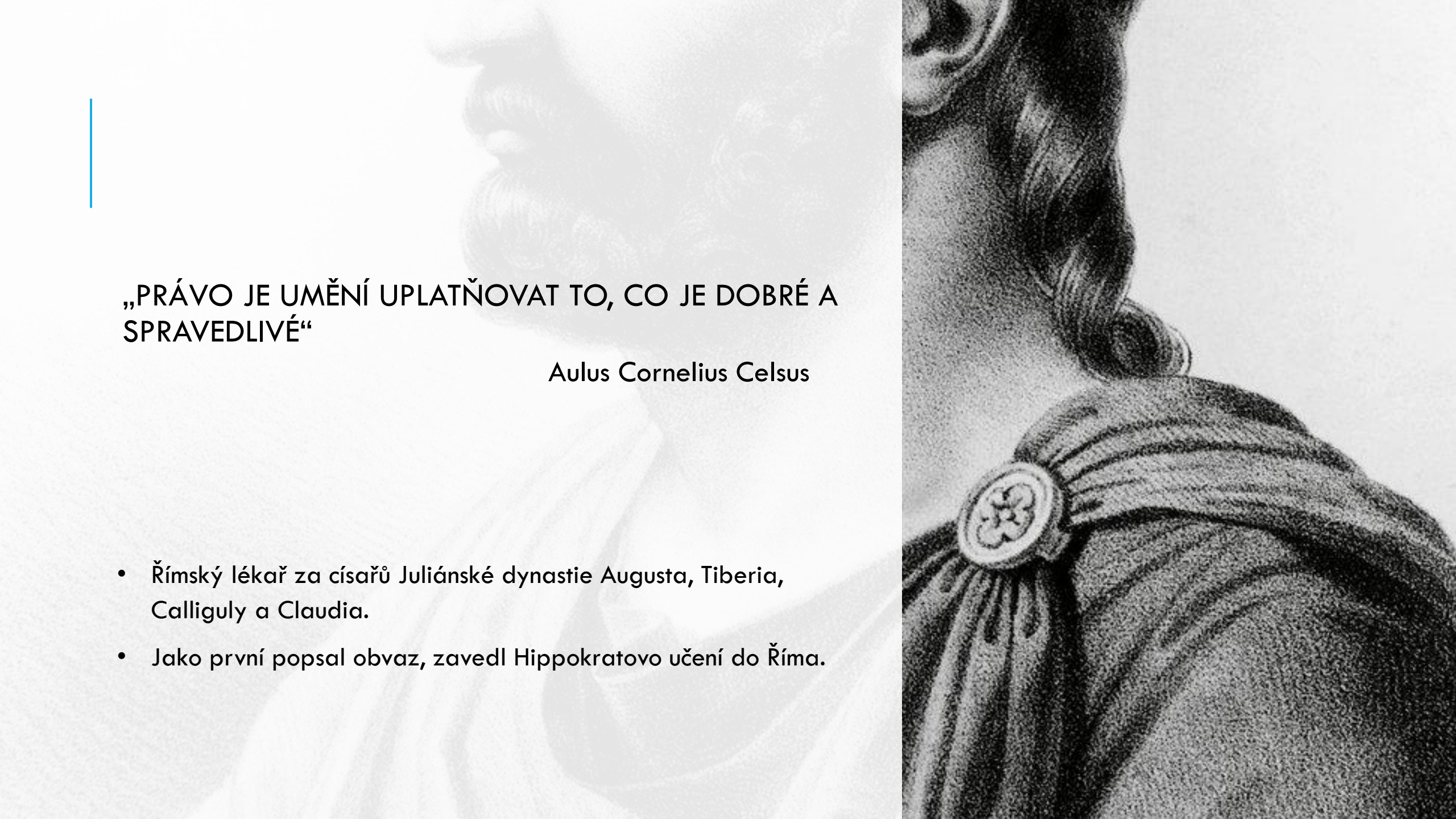


The image shows the cover of the Constitution of the Czech Republic. It is a brown, textured book with the coat of arms of the Czech Republic embossed in the center. The words 'ÚSTAVY' and 'ČESKÁ REPUBLIKA' are also embossed on the cover. Overlaid on the image is the title 'ÚVOD DO ÚSTAVNÍHO PRÁVA' in white, bold, sans-serif font. A vertical white line is positioned to the right of the text.

ÚVOD DO ÚSTAVNÍHO PRÁVA



„PRÁVO JE UMĚNÍ UPLATŇOVAT TO, CO JE DOBRÉ A
SPRAVEDLIVÉ“

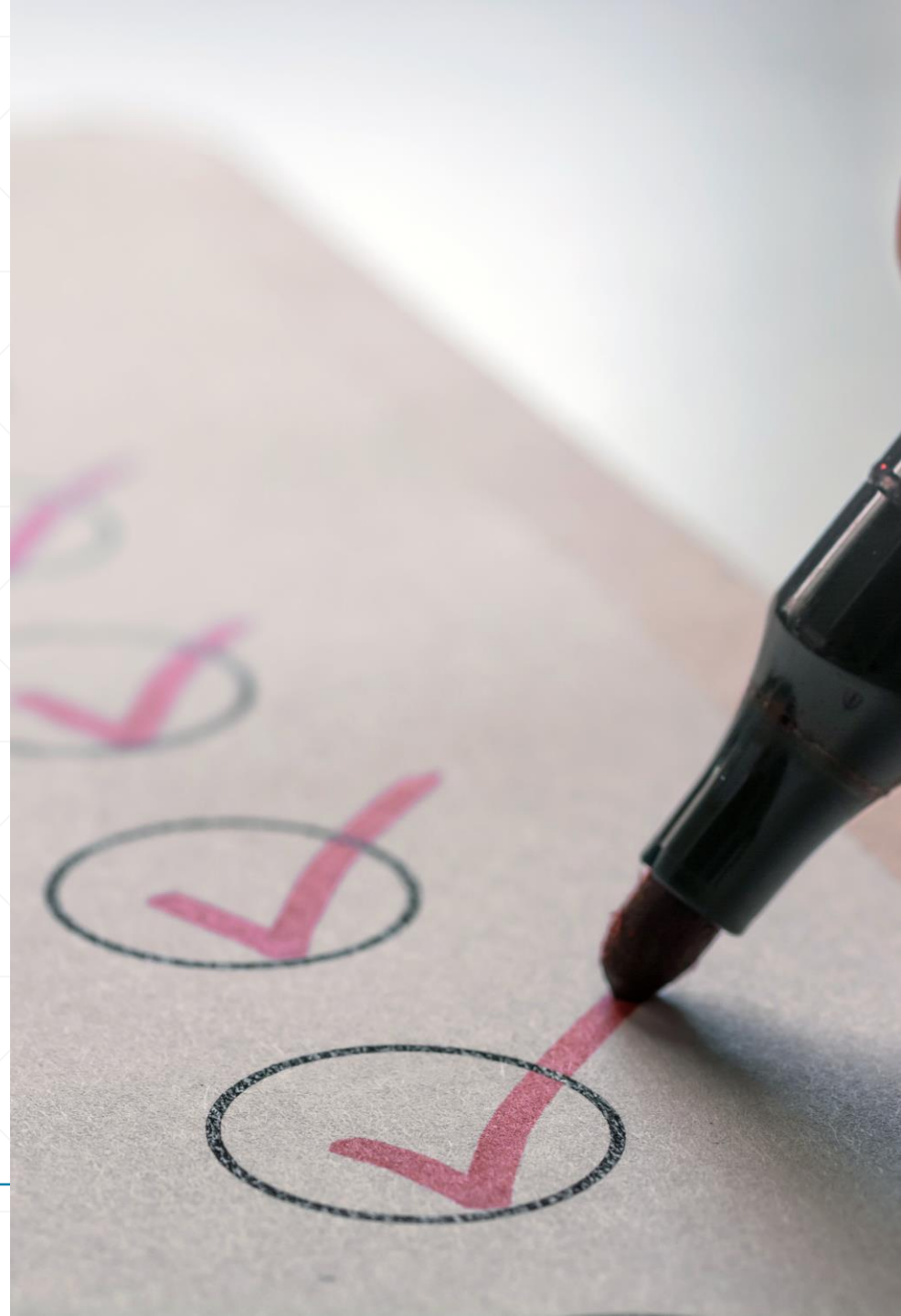
Aulus Cornelius Celsus

- Římský lékař za císařů Juliánské dynastie Augusta, Tiberia, Calliguly a Claudia.
- Jako první popsal obvaz, zavedl Hippokratovo učení do Říma.

ÚVOD DO ÚSTAVNÍHO PRÁVA

OBSAH PREZENTACE:

1. Co je to ústava a proč je důležitá?
2. Rozdíl mezi ústavou a jinými zákony.
3. Historie ústav v České republice a jejich význam.
4. Funkce ústavy ve státě.



CO JE TO ÚSTAVA A PROČ JE DŮLEŽITÁ?

01

Definice ústavy:

základní zákon státu, na kterém je postaven právní a politický systém.

02

Typy ústav:

psané a nepsané,
flexibilní a rigidní.

03

Funkce ústavy:

definování
pravidel pro výkon
moci, ochrana práv
občanů.

ROZDÍL MEZI ÚSTAVOU A JINÝMI ZÁKONY

Ústava se od ostatních zákonů liší několika zásadními způsoby:

Nejvyšší právní síla:

- **Ústava je základní a nejvyšší právní normou státu.** To znamená, že všechny ostatní zákony, vyhlášky a předpisy musí být v souladu s ústavou.
- Pokud by byl nějaký zákon v rozporu s ústavou, je neplatný. Na dodržování tohoto principu dohlíží zejména Ústavní soud.

Předmět úpravy:

- Ústava **upravuje základní principy fungování státu, organizaci státní moci a základní práva a svobody občanů.**
 - **Stanovuje, jak se stát organizuje,** kdo vykonává moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, a jak jsou tyto mocenské složky vyvážené.
 - Ostatní zákony upravují **konkrétnější oblasti**, jako jsou například daňové předpisy, pravidla dopravního provozu nebo trestní právo.
-

ROZDÍL MEZI ÚSTAVOU A JINÝMI ZÁKONY

Způsob přijetí a změn:

- Změna ústavy je mnohem složitější než změna běžného zákona.
- V České republice je potřeba ke změně ústavy **kvalifikovaná většina tří pětin poslanců a senátorů**.
- Oproti tomu běžné zákony mohou být změněny prostou většinou v Parlamentu.

Trvalost a stabilita:

- Ústava má dlouhodobější charakter a je koncipována tak, aby poskytovala stabilní rámec pro fungování státu i v budoucnosti.
 - Zatímco běžné zákony mohou být měněny častěji, aby reflektovaly **aktuální potřeby společnosti** nebo **ekonomické situace**, ústava se mění jen zřídka a po důkladné diskuzi, protože představuje **základy státu**.
-

ROZDÍL MEZI ÚSTAVOU A JINÝMI ZÁKONY

Symbolický význam:

- Ústava má často také **symbolický** a **ideologický význam**.
- V jejích preambulích bývají vyjádřeny hodnoty, na kterých je stát postaven (např. svoboda, demokracie, lidská práva).
- Běžné zákony se zaměřují na **technické nebo specifické aspekty** a nemají takový symbolický dosah.

Ústava tedy představuje základní rámec fungování státu a je nadřazena všem ostatním právním předpisům, zatímco ostatní zákony detailněji upravují různé oblasti života společnosti v souladu s principy stanovenými ústavou.

HISTORIE ÚSTAV V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝZNAM

- **Historie ústav v českých zemích je dlouhá a odráží politický a společenský vývoj státu.**
- **Zde je přehled klíčových ústavních dokumentů:**

1. Rakouská ústava (1848–1867)
2. Ústavní listina z roku 1867 (tzv. Prosincová ústava)
3. Ústava Československé republiky (1920)
4. Ústava Československé republiky (1948)
5. Ústava Československé socialistické republiky (1960)
6. Ústavní zákon o československé federaci (1968/69)
7. Ústava České republiky (1993)

VÝVOJ ÚSTAVY OD R. 1992



ÚKOL:

ZVOLTE JEDEN Z ÚSTAVNÍCH
DOKUMENTŮ A VYSVĚTLETE
JEHO VÝZNAM PRO ČESKO.

ZAMĚŘTE SE NA:

- HISTORICKÝ KONTEXT
- VÝZNAM PRO ČESKÉ ZEMĚ
- A KLÍČOVÉ PRVKY
DOKUMENTU.

1. Rakouská ústava (1848–1867)
2. Ústavní listina z roku 1867 (tzv. Prosincová ústava)
3. Ústava Československé republiky (1920)
4. Ústava Československé republiky (1948)
5. Ústava Československé socialistické republiky (1960)
6. Ústavní zákon o československé federaci (1968/69)
7. Ústava České republiky (1993)

HISTORIE ÚSTAV V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝZNAM

1. Rakouská ústava (1848–1867)

- **Význam:** V revolučním roce 1848 byla v rakouské monarchii vyhlášena první ústava, ale neměla dlouhou životnost. Její přijetí bylo důsledkem snahy o **politické reformy a liberalizaci pod tlakem revolucí**. Po jejich potlačení se ale situace změnila a ústava ztratila platnost.
 - **Ústavní listina z roku 1867 (tzv. Prosincová ústava)** Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867 byla přijata nová ústava, která platila pro rakouskou část monarchie, tzv. Předlitavsko, kam patřily i české země.
 - Tato ústava garantovala určitá práva a svobody a zakládala **parlamentní monarchii**, i když panovník stále měl silnou moc.
-

HISTORIE ÚSTAV V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝZNAM

2. Ústava Československé republiky (1920)

- **Význam:** Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byla v roce 1920 přijata nová ústava. Tato **Ústavní listina Československé republiky** se stala základem pro fungování **demokratického státu**. Založila **parlamentní demokracii** s prezidentem jako hlavou státu a **dvoukomorovým parlamentem**.
 - **Klíčové prvky:**
 - Poskytovala **práva a svobody občanům**, včetně politických práv, jako bylo všeobecné hlasovací právo.
 - Byla inspirována **západními demokratickými tradicemi** a zakotvila demokratický systém, který vydržel až do období druhé republiky a nástupu fašismu a komunismu.
 - Tato ústava přetrvala až do období okupace a protektorátu za druhé světové války, kdy byla fakticky suspendována.
-

ÚSTAVA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (1920):

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/16098-ceskoslovenska-ustava-z-roku-1920>

HISTORIE ÚSTAV V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝZNAM

3. Ústava Československé republiky (1948)

- **Ústavní zákon ze dne 9. května 1948 č. 150/1948 Sb.**, Ústava Československé republiky, vycházela z prvorepublikové ústavní listiny. Parlament (Národní shromáždění) byl jednokomorový, ústavní soud byl zrušen. Zvláštní postavení měly slovenské národní orgány (sbor pověřenců, Slovenská národní rada). Ústava obsahovala předpisy o soukromém vlastnictví a státním hospodářství.
 - Zřízeny byly národní výbory, zrušeny země (Česká, Moravskoslezská a Slovenská). Ústavu později doplňovala série ústavních zákonů.
 - Prezident republiky Dr. Edvard Beneš ji odmítl podepsat a abdikoval, a proto ji podle § 60 ústavní listiny z roku 1920 podepsal premiér Klement Gottwald též na místě prezidenta.
-

HISTORIE ÚSTAV V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝZNAM

3. Ústava Československé socialistické republiky (1960)

- **Význam:** Po komunistickém převratu v roce 1948 byla vytvořena nová socialistická ústava, která formálně uznávala vedoucí roli Komunistické strany Československa (KSČ) a přizpůsobovala strukturu státu sovětskému modelu.
 - **Klíčové prvky:**
 - Založena na principech **centralizovaného řízení státu a ekonomiky**.
 - Zakotvila jediné povolené politické strany (KSČ) a zrušila politickou pluralitu.
 - Deklarovala Československo jako socialistický stát a odstranila demokratické prvky ústavního systému.
 - Politická práva byla omezena, zatímco byla zdůrazněna sociální práva, např. právo na práci nebo právo na bezplatné vzdělání.
-

STÁTNÍ ZNAK Z ROKU 1960:

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/13292-statni-znak-z-roku-1960>

HISTORIE ÚSTAV V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝZNAM

4. Období Pražského jara a "federace" (1968)

- **Význam:** V roce 1968 probíhaly reformy během Pražského jara, které vedly k přijetí **Zákona o československé federaci**. Tento zákon změnil Československo na federaci dvou republik – České a Slovenské. Tato změna byla důležitým krokem k uznání specifických národních zájmů v rámci Československa.
 - **Klíčové prvky:**
 - Reformy z tohoto období však byly rychle ukončeny sovětskou invazí v srpnu 1968.
 - I když federace formálně zůstala zachována, normalizační režim pod vedením KSČ navrátil tvrdou kontrolu nad státem.
-

HISTORIE ÚSTAV V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VÝZNAM

5. Ústava České republiky (1993)

- **Význam:** Po sametové revoluci v roce 1989 a pádu komunistického režimu bylo Československo obnoveno jako demokratický stát. V roce 1992 však došlo k **pokojnému rozdělení Československa**, které vyústilo ve vznik samostatné České republiky 1. ledna 1993.
 - **Klíčové prvky současné ústavy:**
 - **Parlamentní demokracie** s dvoukomorovým parlamentem (Poslanecká sněmovna a Senát).
 - **Prezident jako hlava státu**, přičemž jeho pravomoci jsou omezené a výkonná moc je v rukou vlády.
 - **Ústavní soud** zajišťuje, aby všechny zákony a rozhodnutí byly v souladu s ústavou.
 - Ústava také obsahuje odkazy na Listinu základních práv a svobod, která garantuje široké spektrum občanských, politických, sociálních a ekonomických práv.
-

JAK VZNIKLA ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY:

<https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/217411058131215/cast/588605/>

SHRNUTÍ VÝZNAMU ÚSTAV:

- 1. Zakládají rámec pro fungování státu:** Ústavy určují, jak bude stát organizován, kdo bude vykonávat moc a jaká práva a svobody budou chráněny.
- 2. Reflektuje politické a společenské změny:** Každá ústava odráží specifické historické okolnosti své doby – přechod od monarchie k demokracii, nástup totality, nebo návrat k demokracii.
- 3. Ochrana práv občanů:** Demokratické ústavy garantují základní práva a svobody, zatímco totalitní ústavy spíše omezují individuální svobody ve prospěch vládnoucí ideologie.

Ústavní vývoj v českých zemích ukazuje přechod od monarchie přes demokratické a totalitní systémy k **dnešnímu demokratickému zřízení**, což je zásadní pro pochopení současné politické a právní situace.

FUNKCE ÚSTAVY

- Funkce Ústavy České republiky (Ústava ČR) je klíčová pro správné fungování státu a zajištění právního a demokratického řádu.
- Hlavní funkce ústavy v ČR:

1. Základní právní norma státu

- Ústava je nejvyšším právním dokumentem v České republice. Všechny ostatní zákony, vyhlášky a předpisy **musí být v souladu s ústavou**.
 - Pokud jsou v rozporu, mohou být Ústavním soudem zrušeny.
-

FUNKCE ÚSTAVY

2. Organizace a rozdělení státní moci

- Ústava určuje strukturu a rozdělení moci ve státě. Dělí státní moc na tři hlavní složky:
 - **Moc zákonodárná:** Zajišťuje přijímání zákonů prostřednictvím **Parlamentu** (Poslanecká sněmovna a Senát).
 - **Moc výkonná:** Zajišťuje výkon státní moci prostřednictvím **prezidenta a vlády**.
 - **Moc soudní:** Zajišťuje spravedlnost a vymahatelnost práva prostřednictvím **soudů**, včetně Ústavního soudu, který dohlíží na soulad zákonů s ústavou.
 - Tento princip **dělbý moci** zabraňuje tomu, aby moc ve státě byla koncentrována v ruce jednoho orgánu, čímž chrání demokracii a právní stát.
-

FUNKCE ÚSTAVY

3. Ochrana základních práv a svobod

- Ústava spolu s **Listinou základních práv a svobod** garantuje občanům jejich základní práva a svobody, jako je svoboda projevu, právo na soukromí, spravedlivý proces, volební právo nebo právo na ochranu před diskriminací.
 - Slouží jako **ochrana jednotlivců** proti zásahům státu do jejich práv a zajišťuje, že každý má přístup k nezávislé soudní ochraně.
-

FUNKCE ÚSTAVY

4. Základní rámec pro právní řád

- **Ústava vytváří právní rámec, na kterém je postaven celý právní řád státu.**
 - Definuje, jakým způsobem jsou přijímány nové zákony, kdo má právo navrhnout zákony a jaké jsou procedury pro jejich schválení.
 - Zajišťuje, že legislativní proces je transparentní, demokratický a v souladu s principy právního státu.
-

FUNKCE ÚSTAVY

5. Vymezení suverenity státu

- Ústava stanovuje, že Česká republika je **suverénní stát**, což znamená, že **rozhoduje samostatně** o svých vnitřních i zahraničních záležitostech.
 - Zároveň vymezuje, jaké pravomoci může stát **delegovat** na mezinárodní organizace (např. Evropská unie), přičemž zdůrazňuje **ochranu státní suverenity**.
-

FUNKCE ÚSTAVY

6. Stabilita a kontinuita státu

- Ústava **zajišťuje dlouhodobou stabilitu státu.**
 - Vytváří právní základ, který je relativně neměnný a poskytuje stabilní rámec pro fungování státních institucí.
 - Změny ústavy jsou možné, ale vyžadují složitější procedury než u běžných zákonů, čímž se zajišťuje, že ústavní pořádek není měněn často a bez důkladné diskuze.
-

FUNKCE ÚSTAVY

7. Kontrola a omezení státní moci

- Ústava stanovuje **mechanismy kontroly státní moci**. Například prezident má právo veta, které může uplatnit proti zákonům, které schválí Parlament.
 - Ústavní soud má pravomoc zrušit zákony nebo rozhodnutí, které jsou v rozporu s ústavou.
 - Tento systém **brzd a protivah** je klíčový pro ochranu demokracie a zamezení zneužívání moci.
-

FUNKCE ÚSTAVY

8. Základ pro mezinárodní vztahy

- Ústava vymezuje, jakým způsobem Česká republika vstupuje do mezinárodních smluv a jak se začleňuje do mezinárodního společenství, včetně organizací jako Evropská unie nebo NATO.
 - Určuje, kdo má pravomoc jednat jménem státu v mezinárodních otázkách (např. prezident, vláda) a jaké jsou postupy pro ratifikaci mezinárodních smluv.
-

FUNKCE ÚSTAVY

Shrnutí:

- Funkce Ústavy ČR je vícevrstvá.
 - Slouží jako **základní právní dokument**, který organizuje stát, chrání práva a svobody občanů, vymezuje dělbu moci a zajišťuje stabilitu a kontrolu státní moci.
 - Vytváří právní rámec, který je základem pro celý právní řád, a zároveň poskytuje ochranu jednotlivcům před zneužitím moci.
-